



Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

§ 15 Schuldrecht BT – Kaufrecht II

II. Rechte des Käufers bei erfolgloser Nacherfüllung

Einleitung

- Abgesehen vom Anspruch auf Nacherfüllung aus §§ 433, 437 Nr. 1, 439 Abs. 1 BGB stehen dem Käufer noch **weitere Ansprüche und Gestaltungsrechte** zu, geregelt in **§ 437 Nr. 2 und Nr. 3 BGB**.
- Die meisten dieser Rechte kennen wir dem Grunde nach bereits aus dem allgemeinen Leistungsstörungenrecht. So kann der Käufer gem. §§ 437 Nr. 2 Alt. 1, 323 BGB z.B. nach Fristsetzung oder gem. §§ 437 Nr. 2 Alt. 2, 326 Abs. 5 BGB wegen Unmöglichkeit der Nacherfüllung vom Vertrag zurücktreten (vgl. Foliensatz § 12). Außerdem stehen dem Käufer die üblichen Schadenersatzansprüche statt und neben der Leistung gem. §§ 437 Nr. 3, 280 ff. BGB zu (vgl. Foliensatz § 11). **Wirklich neu ist nur das in §§ 437 Nr. 2 Alt. 3, 441 BGB geregelte Minderungsrecht des Käufers, das es so im Schuldrecht-AT nicht gibt.**
- Die bekannten Rechte auf Rücktritt und Schadenersatz werden im kaufrechtlichen Gewährleistungsrecht allerdings durch § 437 BGB modifiziert. Das beginnt damit, dass die allgemeinen Tatbestandsvoraussetzungen speziell auf das Gewährleistungsrecht zugeschnitten werden. So ist z.B. das „**Schuldverhältnis**“ als erste Voraussetzung des Schadenersatzanspruchs **naturgemäß immer ein Kaufvertrag**, die „**Pflichtverletzung**“ **ist stets ein Mangel bei Gefahrübergang** und eine Unmöglichkeit oder Fristsetzung bezieht sich i.d.R. auf die Nacherfüllung.
- Eine besonders wichtige **Modifikation** enthält **§ 440 BGB**, auf den § 437 Nr. 2, 3 BGB ausdrücklich verweist: Rücktrittsrechte und Schadenersatzansprüche stehen dem Käufer insbesondere auch dann zu, **wenn die Nacherfüllung „fehlgeschlagen“ ist**, § 440 S. 1 BGB. Dies wiederum ist gem. § 440 S. 2 BGB regelmäßig nach dem **erfolglosen zweiten Versuch einer Nachbesserung** der Fall. Im Ergebnis bedeutet das, dass der Verkäufer i.d.R. zweimal versuchen darf, die Kaufsache zu reparieren, bevor der Käufer vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadenersatz geltend machen kann.
- Im folgenden werden wir die Rechte des Käufers und deren Tatbestandsmerkmale im Einzelnen durchgehen, so dass Sie diese in der Klausur prüfen könnten.

§ 15 Schuldrecht BT – Kaufrecht II

1. Rücktritt nach §§ 433, 437 Nr. 2 Alt. 1 BGB nach Fristsetzung oder fehlgeschlagener Nachbesserung

a) Kaufvertrag, § 433 BGB

b) Mangel bei Gefahrübergang, § 434 BGB

aa) Sachmangel gem. § 434 BGB

bb) Gefahrübergang gem. §§ 446 f. BGB

c) Fristsetzung oder fehlgeschlagene Nachbesserung, § 323 BGB oder § 440 BGB

- Entweder Fristsetzung und Fristablauf gem. § 323 Abs. 1 BGB; *oder*
- Entbehrlichkeit der Fristsetzung gem. § 323 Abs. 2 BGB; *oder*
- Fehlgeschlagene Nachbesserung gem. § 440 BGB

d) Kein Gewährleistungsausschluss

[Beachte: Vertraglicher Ausschluss ggf. irrelevant wegen § 444 BGB oder unwirksam wegen § 476 BGB]

e) Rücktrittserklärung, § 349 BGB

Rechtsfolge: Rücktritt, § 346 BGB

Erlöschen des Kaufvertrags und Umwandlung in ein Rückgewährschuldverhältnis

Beispielsfall:

Autohändler V verkauft K einen Gebrauchtwagen. Als K ihn fährt, stellt er fest, dass die Servolenkung nicht richtig funktioniert. Er gibt ihn daraufhin V zurück, der versucht, die Lenkung zu reparieren. Als K den Wagen ausprobiert, funktioniert die Lenkung noch immer nicht gut. V versucht sich erneut an der Lenkung, auch danach ist sie aber noch nicht perfekt. K erklärt V daraufhin den Rücktritt vom Kaufvertrag.

→ Rücktritt gem. §§ 433, 434, 437 Nr. 2 Alt. 1, 440, 323, 349, 346 BGB

§ 15 Schuldrecht BT – Kaufrecht II

2. Rücktritt nach §§ 433, 437 Nr. 2 Alt. 2 BGB wegen Unmöglichkeit der Nacherfüllung

a) Kaufvertrag, § 433 BGB

b) Mangel bei Gefahrübergang, § 434 BGB

aa) Sachmangel gem. § 434 BGB

bb) Gefahrübergang gem. §§ 446 f. BGB

c) Unmöglichkeit der Nacherfüllung, §§ 326 Abs. 5, 439, 275 BGB

[**Beachte:** Unmöglichkeit bezieht sich *nicht* auf die ursprüngliche Leistung, sondern auf die **spätere Nacherfüllung**]

d) Kein Gewährleistungsausschluss

[**Beachte:** Vertraglicher Ausschluss ggf. irrelevant wegen § 444 BGB oder unwirksam wegen § 476 BGB]

e) Rücktrittserklärung, § 349 BGB

Rechtsfolge: Rücktritt, § 346 BGB

Erlöschen des Kaufvertrags und Umwandlung in ein Rückgewährschuldverhältnis

Beispielsfall:

Autohändler V verkauft K einen Gebrauchtwagen. Als K ihn fährt, stellt er fest, dass die Bremsen nicht funktionieren. Bei seinem Reparaturversuch erkennt V, dass die Bremsvorrichtung unrettbar defekt ist und weder repariert noch ausgetauscht werden kann. K erklärt V daraufhin den Rücktritt vom Kaufvertrag.

→ Rücktritt gem. §§ 433, 434, 437 Nr. 2 Alt. 2, 326 Abs. 5, 349, 346 BGB

§ 15 Schuldrecht BT – Kaufrecht II

3. Minderung §§ 433, 437 Nr. 2 a.E (=am Ende der Nr. 2), 441 BGB

a) Kaufvertrag, § 433 BGB

b) Mangel bei Gefahrübergang, § 434 BGB

aa) Sachmangel gem. § 434 BGB

bb) Gefahrübergang gem. §§ 446 f. BGB

c) Rücktrittsrecht nach § 437 Nr. 2 Alt. 1 oder 2 BGB

- Gem. § 441 Abs. 1 S. 1 BGB kann der Käufer „**statt**“ zurückzutreten nach seiner Wahl auch mindern. Daraus folgt, dass als Voraussetzung der Minderung alle **Voraussetzungen (irgend)eines Rücktrittsrechts vorliegen müssen**.
- Heißt also: Entweder erfolglose Fristsetzung (§ 323 Abs. 1 BGB) *oder* Entbehrlichkeit der Fristsetzung (§ 323 Abs. 2 BGB) *oder* fehlgeschlagene Nachbesserung (§ 440 BGB) *oder* Unmöglichkeit der Nacherfüllung (§ 326 Abs. 5 BGB)

d) Kein Gewährleistungsausschluss

[Beachte: Vertraglicher Ausschluss ggf. irrelevant wegen § 444 BGB oder unwirksam wegen § 476 BGB]

e) Minderungserklärung, § 441 Abs. 1 S. 1 BGB

Rechtsfolge: Minderung, § 441 Abs. 3 BGB

- Der Kaufpreis ist bei der Minderung in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Vertragsschlusses der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde.
- Soll heißen: Ist die Sache wegen des Mangels objektiv z.B. noch halb soviel Wert, muss der Käufer auch nur noch die Hälfte des Kaufpreises zahlen.
- Hat der Käufer den Kaufpreis bereits gezahlt, kann er den Minderungsbetrag im Anschluss nach §§ 441 Abs. 4, 346 Abs. 1 BGB zurückverlangen.

Beispielsfall:

Autohändler V verkauft K einen Gebrauchtwagen, der in mangelfreiem Zustand 10.000€ Wert wäre, zum Preis von 15.000€. Wie sich erst später herausstellt, hat der Wagen einen Unfallschaden, der den objektiven Wert auf 5.000€ reduziert. K erklärt Minderung des Kaufpreises auf 7.500€.

→ Minderung gem. §§ 433, 434, 437 Nr. 2 a.E., 441, 326 Abs. 5 BGB

§ 15 Schuldrecht BT – Kaufrecht II

4. Schadenersatzanspruch neben der Leistung nach §§ 433, 437 Nr. 3 Alt. 1 BGB

a) Kaufvertrag, § 433 BGB

b) Mangel bei Gefahrübergang, § 434 BGB

aa) Sachmangel gem. § 434 BGB

bb) Gefahrübergang gem. §§ 446 f. BGB

c) Kein Gewährleistungsausschluss

[Beachte: Vertraglicher Ausschluss ggf. irrelevant wegen § 444 BGB oder bei AGBs unwirksam wegen §§ 476 Abs. 3, 309 Nr. 7 BGB]

d) Vertretenmüssen, §§ 280 Abs. 1 S. 2 BGB

- Vorsatz oder Fahrlässigkeit (§ 276 Abs. 1, 2 BGB) bzgl. Mangelhaftigkeit oder nicht ordnungsgemäßer Nacherfüllung.

e) Kausaler Schaden, § 280 Abs. 1 S. 1 BGB

Rechtsfolge: Schadensersatz, §§ 249 ff. BGB

Beispielsfall:

Autohändler V verkauft K einen Gebrauchtwagen. An der Fahrertür befindet sich aufgrund eines Fehlers, den V bei der Generalüberholung des Wagens verursacht hat, eine besonders scharfe Kante. Als K einsteigen will, reißt er sich hieran die Jacke auf; es entsteht ein Schaden von 50€.

→ Schadenersatz gem. §§ 433, 434, 437 Nr. 3 Alt. 1, 280 Abs. 1 BGB

Hinweis: Der Beispielsfall betrifft nur den Schadensersatz neben der Leistung gem. § 280 Abs. 1 BGB. (Über das Gewährleistungsrecht) nicht möglich wäre hingegen ein Anspruch aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB. Grund: Das **Gewährleistungsrecht erfasst nur Mängel, bei § 241 Abs. 2 BGB geht es aber nicht um die Verletzung der Leistungspflicht, sondern um Schutzpflichtenverletzungen** (die immer über eine direkte Anwendung des Schuldrecht-AT gelöst werden).

§ 15 Schuldrecht BT – Kaufrecht II

5. Schadenersatzanspruch statt der Leistung gemäß §§ 433, 437 Nr. 3 Alt. 2 BGB nach Fristsetzung oder fehlgeschlagener Nachbesserung

a) Kaufvertrag, § 433 BGB

b) Mangel bei Gefahrübergang, § 434 BGB

aa) Sachmangel gem. § 434 BGB

bb) Gefahrübergang gem. §§ 446 f. BGB

c) Fristsetzung oder fehlgeschlagene Nachbesserung, § 281 BGB oder § 440 BGB

- Entweder Fristsetzung und Fristablauf gem. § 281 Abs. 1 BGB; *oder*
- Entbehrlichkeit der Fristsetzung gem. § 281 Abs. 2 BGB; *oder*
- Fehlgeschlagene Nachbesserung gem. § 440 BGB

d) Kein Gewährleistungsausschluss

[Beachte: Vertraglicher Ausschluss ggf. irrelevant wegen § 444 BGB oder bei AGBs unwirksam wegen §§ 476 Abs. 3, 309 Nr. 7 BGB]

e) Vertretenmüssen, §§ 280 Abs. 1 S. 2 BGB

- Vorsatz oder Fahrlässigkeit (§ 276 Abs. 1, 2 BGB) bzgl. Mangelhaftigkeit oder nicht ordnungsgemäßer Nacherfüllung.

f) Kausaler Schaden, § 280 Abs. 1 S. 1 BGB

Rechtsfolge: Schadensersatz, §§ 249 ff. BGB

Beispielsfall:

Autohändler V verkauft K einen Gebrauchtwagen. Der Wagen ist wegen eines Motorschadens nicht fahrbereit und wird von V auch nach Fristsetzung des K nicht repariert. Bis K eine Reparatur organisieren kann, muss er mit einem Mietwagen zur Arbeit fahren (Kosten: 200€).

→ Schadenersatz gem. §§ 433, 434, 437 Nr. 3 Alt. 2, 280 Abs. 1, 281 BGB

§ 15 Schuldrecht BT – Kaufrecht II

6. Schadenersatzanspruch statt der Leistung nach §§ 433, 437 Nr. 3 Alt. 3 BGB wegen nachträglicher Unmöglichkeit

a) Kaufvertrag, § 433 BGB

b) Mangel bei Gefahrübergang, § 434 BGB

aa) Sachmangel gem. § 434 BGB

bb) Gefahrübergang gem. §§ 446 f. BGB

c) Unmöglichkeit der Nacherfüllung, §§ 280 Abs. 3, 283, 439, 275 BGB

[Beachte: Die Unmöglichkeit bezieht sich nicht auf die ursprüngliche Leistungspflicht, sondern auf die Nacherfüllung nach § 439 Abs. 1 BGB!]

d) Kein Gewährleistungsausschluss

[Beachte: Vertraglicher Ausschluss ggf. irrelevant wegen § 444 BGB oder bei AGBs unwirksam wegen §§ 476 Abs. 3, 309 Nr. 7 BGB]

e) Vertretenmüssen, §§ 280 Abs. 1 S. 2 BGB

- Vorsatz oder Fahrlässigkeit (§ 276 Abs. 1, 2 BGB) bzgl. Mangelhaftigkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung.

f) Kausaler Schaden, § 280 Abs. 1 S. 1 BGB

Rechtsfolge: Schadensersatz, §§ 249 ff. BGB

Beispielsfall:

Autohändler V verkauft K einen Gebrauchtwagen. Der Wagen hat ein Problem mit der Kupplung, das sich relativ leicht beheben lässt. Als V einen Reparaturversuch startet, zerstört er hierbei aus Unachtsamkeit irreparabel die komplette Schaltung des Wagens. K hätte den Wagen mit einem Gewinn von 1000€ weiterverkaufen können.

→ Schadenersatz gem. §§ 433, 434, 437 Nr. 3 Alt. 3, 280 Abs. 1, Abs. 3, 283 BGB. Nach **§§ 249, 252 BGB** umfasst der Schaden auch den **entgangenen Gewinn**.

§ 15 Schuldrecht BT – Kaufrecht II

7. Schadenersatzanspruch statt der Leistung nach §§ 433, 437 Nr. 3 Alt. 4 BGB wegen anfänglicher Unmöglichkeit

a) Kaufvertrag, § 433 BGB

b) Mangel bei Gefahrübergang, § 434 BGB

aa) Sachmangel gem. § 434 BGB

bb) Gefahrübergang gem. §§ 446 f. BGB

c) Unmöglichkeit der Nacherfüllung, §§ 311a Abs. 2, 439, 275 BGB

[Beachte: Unmöglichkeit bezieht sich *nicht* auf die ursprüngliche Leistungspflicht, sondern auf die **Nacherfüllung nach § 439 Abs. 1 BGB**]

d) Kein Gewährleistungsausschluss

[Beachte: Vertraglicher Ausschluss ggf. irrelevant wegen § 444 BGB oder bei AGBs unwirksam wegen §§ 476 Abs. 3, 309 Nr. 7 BGB]

e) Vertretenmüssen, § 311a Abs. 2 S. 2 BGB

- Vorsatz oder Fahrlässigkeit (§ 276 Abs. 1, 2 BGB) bzgl. der Unkenntnis der anfänglichen Mangelhaftigkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung.

f) Kausaler Schaden, § 311a Abs. 2 S. 1 BGB

Rechtsfolge: Schadensersatz, §§ 249 ff. BGB

Beispielsfall:

Autohändler V verkauft K einen Gebrauchtwagen. Der Wagen hatte von Beginn an einen Unfallschaden am Motor, was V bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung hätte feststellen können. K hätte den Wagen mit einem Gewinn von 1000€ weiterverkaufen können.

→ Schadenersatz gem. §§ 433, 434, 437 Nr. 3 Alt. 4, 311a Abs. 2 BGB. Nach **§§ 249, 252 BGB** umfasst der Schaden auch den **entgangenen Gewinn**.

§ 15 Schuldrecht BT – Kaufrecht II

Beispielsfall zum kaufrechtlichen Gewährleistungsrecht

[**Hinweis:** Der folgende Beispielsfall wäre für eine Klausur zu ausführlich und etwas zu schwer, u.a. da bzgl. des Anspruchsinhalts ein paar Dinge relevant werden, die wir nicht ausführlich behandelt haben. Er eignet sich aber sowohl zur Illustration der zuvor beschriebenen Anspruchsgrundlagen des Gewährleistungsrechts (die durchaus Grundlage eines Klausurfalles sein können) und zeigt darüber hinaus Aspekte auf, die zum wirtschaftlichen Verständnis des Schadenersatzrechts von Interesse sind.]

Fall:

K möchte etwas für die Umwelt tun und ist deshalb auf der Suche nach einem neuen Elektroauto um sein altes Dieselfahrzeug zu ersetzen. Beim Autohändler V fällt sein Blick auf ein gebrauchtes TESLA Modell 3, auf dessen Windschutzscheibe ein Zettel mit einem Preis von 20.000€ angegeben ist, was auch dem objektiven Wert des Wagens entspricht. Im Gespräch mit V erklärt dieser, dass es sich bei dem Wagen um ein garantiert unfallfreies, 2 Jahre altes Modell handelt, das er selbst erst vor kurzem auf Herz und Nieren geprüft habe und K sich nicht entgehen lassen sollte. K gibt allerdings zu bedenken, dass das Fahren von Elektroautos in Deutschland mangels verfügbarer Ladestationen noch immer ein Problem sei und bietet für den Wagen einen Preis von nur 15.000€. V schüttelt K daraufhin die Hand.

Nachdem K den Wagen gegen Zahlung des vollständigen Preises mitgenommen hat, stellt er nach einigen Wochen fest, dass das Auto auf der Fahrbahn kontinuierlich leicht nach rechts zieht. Bei der Überprüfung in der Werkstatt stellt sich heraus, dass der TESLA einen gravierenden Unfallschaden aufweist, durch den sich die Karosserie und die Lenkung verzogen haben. Der objektive Wert des Wagens betrug aufgrund dessen lediglich 10.000€. V wusste von dem Unfall zwar nichts, hätte den Schaden aber selbst bei einer nur grundlegenden fachmännischen Untersuchung erkennen können.

K überlegt nun, welche Rechte er gegen V geltend machen soll, wobei es ihm speziell um mögliche Schadenersatzansprüche statt der ganzen Leistung und Minderungsmöglichkeiten sowie deren finanzielle Folgen geht.

Stehen dem K entsprechende Rechte zu?

§ 15 Schuldrecht BT – Kaufrecht II

Lösungsskizze:

A. Minderungsrecht des K gem. §§ 433, 437 Nr. 2 a.E., 441 BGB

I. Kaufvertrag

1. Angebot

- Durch Zettel an Windschutzscheibe?
(-) (invitatio ad offerendum)
- Durch K i.H.v. 15.000€?
(+)

2. Annahme

- Durch Händeschütteln des V
(+)

2. Mangel bei Gefahrübergang gem. § 434 BGB

1. Mangel

- Mangel gem. § 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BGB?
 - Beschaffenheitsvereinbarung als „unfallfrei“ (+)
 - Abweichen von dieser Soll-Beschaffenheit (+)

2. bei Gefahrübergang

- (+) (Gefahrübergang gem. § 446 BGB, Mangel lag zu diesem Zeitpunkt schon vor)

§ 15 Schuldrecht BT – Kaufrecht II

3. Rücktrittsrecht nach § 437 Nr. 2 Alt. 1 (§ 323) oder Alt. 2 (§ 326 V) BGB

- Hier: Rücktrittsrecht gem. § 326 Abs. 5 BGB wegen Unmöglichkeit der Nacherfüllung gem. § 439 Abs. 1 BGB?
- Nachbesserung und Nachlieferung unmöglich gem. § 275 BGB?

1. Unmöglichkeit Nachbesserung

(+), Objektive Unmöglichkeit gem. § 275 Abs. 1 Alt. 2 BGB, da jedenfalls wertmindernder Status als Unfallwagen nicht „reparierbar“ ist

2. Unmöglichkeit Nachlieferung

(+), da Gebrauchtwagen individuelle **Stückschuld** ist

(4. Kein Gewährleistungsausschluss)

5. Minderungserklärung gem. § 441 Abs. 1 S. 1 BGB

- Müsste der K, sofern er dies will, noch erklären

6. Rechtsfolge: Minderung gem. § 441 Abs. 3 BGB

- Höhe der Minderung bestimmt sich nach dem Verhältnis zwischen objektivem Wert in mangelfreiem Zustand und objektivem tatsächlichen Wert
- Hier: Objektiver Wert mangelfrei: 20.000€; objektiver tatsächlicher Wert: 10.000€ → Verhältnis ½
- Folge: Kaufpreis von 15.000€ reduziert sich bei Minderung um ½ auf 7.500€

7. Zwischenergebnis

- K könnte gem. §§ 433, 437 Nr. 2 a.E., 441 BGB die Minderung erklären und den Kaufpreis so auf 7.500€ reduzieren.
- Da das Geld bereits gezahlt wurde, hätte K einen Anspruch auf Rückerstattung aus §§ 441 Abs. 4, 346 Abs. 1 BGB

§ 15 Schuldrecht BT – Kaufrecht II

B. Schadenersatzanspruch statt der Leistung des K gem. §§ 433, 437 Nr. 3 Alt. 4, 311a Abs. 2 BGB

I. Kaufvertrag

(+) (s.o.)

II. Mangel bei Gefahrübergang gem. § 434 BGB

(+) (s.o.)

III. Unmöglichkeit der Nacherfüllung gem. §§ 311a Abs. 2, 439, 275 BGB

- Unmöglich (+) (s.o.)
- Unmöglichkeit hier auch anfänglich i.S.v. § 311a Abs. 2 S. 1 BGB, da Unfallstatus schon bei Vertragsschluss vorhanden

IV. Vertretenmüssen gem. § 311a Abs. 2 S. 2 BGB

- Bezieht sich auf Unkenntnis der Mangelhaftigkeit
- Gem. § 276 Abs. 1, 2 BGB grds. Vorsatz und Fahrlässigkeit, hier ggf. Fahrlässigkeit
- Nichtvornahme einer grundlegenden Untersuchung als Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt?
 - Hängt davon ab, ob man Gebrauchtwagenhändler als zu einer derartigen Untersuchung verpflichtet sieht
 - Je nach Argumentation hier (+) oder (-) (Rechtsprechung sagt jedenfalls bzgl. nur grundlegender Basisuntersuchung (+))
- Aber: Problem vielleicht irrelevant wegen strengerer Haftung nach dem Inhalt des Schuldverhältnisses gem. § 276 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 BGB?
 - Schärfere Haftung insbes. bei „**Übernahme einer Garantie**“, § 443 BGB
 - Hier(+), V hat garantiert, dass der Wagen unfallfrei ist
- Vertretenmüssen im Ergebnis in jedem Fall (+)

§ 15 Schuldrecht BT – Kaufrecht II

V. Kausaler Schaden, § 311a Abs. 2 S. 1 BGB

- Schadenersatz statt der Leistung (positives Interesse) nach Maßgabe der §§ 249 ff. BGB
- Bei ordnungsgemäßer Erfüllung hätte K einen Gewinn von 5.000€ gemacht (Kaufpreis: 15.000€, objektiver Wert des Wagens in mangelfreiem Zustand: 20.000€)
- Schaden damit (+) i.H.v. 5.000€

VI. Rechtsfolge: Schadenersatz

- K hat einen Anspruch auf Schadenersatz i.H.v. 5.000€

VII. Zwischenergebnis

- K hat gegen V einen Anspruch Schadenersatz i.H.v. 5.000€
- Macht K den Anspruch geltend, muss er allerdings den mangelhaften Wagen gem. §§ 311a Abs. 2 S. 2, 281 Abs. 5, 346 Abs. 1 BGB zurückgeben, bekäme hierbei aber auch den gezahlten Kaufpreis i.H.v. 15.000€ zurück.

C. Gesamtergebnis

K kann entweder gem. §§ 433, 437 Nr. 2 a.E., 441 BGB den Kaufpreis um 7.500€ mindern oder gem. §§ 433, 437 Nr. 3 Alt. 4, 311a Abs. 2 BGB Schadenersatz statt der Leistung in Höhe von 5.000€ verlangen.

Finanziell hätte K bei der Minderung einen „Gewinn“ von 2.500€, da er einen mangelhaften Wagen mit einem objektiven Wert von 10.000€ zum Preis von 7.500€ erworben hätte. Beim Schadenersatz hätte K hingegen nach Rückübertragung von Wagen Kaufpreis einen Nettogewinn von 5.000€. Wirtschaftlich wäre die Geltendmachung des Schadenersatzanspruchs damit die bessere Wahl.

§ 15 Schuldrecht BT – Kaufrecht II

Main Take-Away

- Die **Gewährleistungsrechte und -ansprüche des Käufers bei Mängeln** sind in **§ 437 BGB** geregelt.
- Hiernach stehen dem Käufer insbesondere bei nicht fristgerechter oder fehlgeschlagener Nacherfüllung gem. **§ 439 BGB Rücktritts- und Minderungsrechte sowie Schadenersatzansprüche** zu.
- Eine **wichtige Norm** in diesem Zusammenhang ist **§ 440 BGB**, die bestimmt, dass eine **Nacherfüllung** (soweit sie nicht bereits nach § 275 BGB unmöglich ist) **nach dem erfolglosen zweiten Nachbesserungsversuch in der Regel als gescheitert gilt** und die entsprechenden weitergehenden Rechte nach § 437 Nr. 2 und 3 BGB auslöst.
- Bezüglich des Rücktritts und der Schadenersatzansprüche **verweist § 437 BGB auf** die allgemeinen Normen und Tatbestandsvoraussetzungen aus dem **Schuldrecht AT**, die unter Berücksichtigung der Besonderheiten des kaufrechtlichen Gewährleistungsrechts durchzuprüfen sind. Zu diesen **Besonderheiten** zählt insbesondere, dass das Schuldverhältnis bei Schadenersatzansprüchen ein Kaufvertrag sein muss und die **Pflichtverletzung in einem Mangel bei Gefahrübergang** liegt. Im Übrigen sind die Voraussetzungen der Ansprüche i.W. die gleichen wie bei den §§ 280 ff. BGB bzw. bei § 323 und § 326 Abs. 5 BGB. Zu berücksichtigen ist ferner, dass u.a. bei Ansprüchen wegen **Unmöglichkeit auf die Unmöglichkeit der Nacherfüllung gem. § 439 Abs. 1 BGB**, also die Nachbesserung und Nachlieferung, **abzustellen** ist.
- Ein **besonderes Recht**, das sich so nicht im Schuldrecht-AT findet, ist die **Minderung gem. § 441 BGB**, die der Käufer unter den gleichen Voraussetzungen wie denen eines Rücktritts erklären kann. Die Rechtsfolge der Minderung ist, dass der Kaufpreis in dem Verhältnis gemindert wird, in dem der theoretische objektive Wert einer mangelfreien Sache zum tatsächlichen Wert der mangelhaften Sache steht.